3933464

BANCO ABC BRASIL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.º 12037323

I. DATA DE EMISSÃO: 9 de março de 2023.

II. LOCAL DE EMISSÃO: Cidade de São Paulo, Estado de SP.

III. EMITENTE: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
Endereço: Rua Cyro Correia Pereira, 667, Brcao 11-B - Cidade Industrial, Cidade De Curitiba/PR
CNPJ/MF nº: 11.027.350/0001-68

IV. CREDOR: **BANCO ABC BRASIL S.A.**
Endereço: Avenida Cidade Jardim, n.º 803 - 2º andar - Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de SP.
CNPJ/MF nº: 28.195.667/0001-06

V. VALOR PRINCIPAL: R$ 2.625.000,00 (Dois Milhões E Seiscentos E Vinte E Cinco Mil Reais)

VI. ENCARGOS: **A) Tarifa de abertura de crédito: R$ 1.000,00 (um mil reais)**

B) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio ou Seguro e Relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOC: na forma da legislação em vigor, conforme aplicável.

C) Juros Remuneratórios:
- 100% (cem por cento) do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro – Taxa Média – CDI Over Extragrupo DI - CETIP, capitalizados diariamente, acrescidos da taxa de 5,9145% ao ano, equivalente à 0,4800% ao mês, calculada de forma exponencial "pró-rata temporis" com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias.

D) Capitalização: Diária.

VII. A) VENCIMENTO FINAL: 9 de março de 2026.

B) Prazo: número de dias compreendido entre a Data de Desembolso e a data do Vencimento Final indicada na alínea "A" acima.

VIII. FORMA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA:

A) Número de prestações: 36 (trinta e seis)

B) Datas de vencimento e valor principal de cada uma das prestações devidas:

Em	**10/04/2023**	**Encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/05/2023**	**Encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/06/2023**	**Encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**10/07/2023**	**Encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/08/2023**	**Encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**11/09/2023**	**Encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/10/2023**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/11/2023**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**11/12/2023**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/01/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/02/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**11/03/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/04/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/05/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**10/06/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/07/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/08/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/09/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/10/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**11/11/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/12/2024**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/01/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**10/02/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**10/03/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/04/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/05/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/06/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/07/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**11/08/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/09/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/10/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**10/11/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/12/2025**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**

Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil, ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

Em	**09/01/2026**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/02/2026**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
Em	**09/03/2026**	**R$ 87.500,00 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.**
C)	**Juros sobre o saldo devedor.**	

IX. LOCAL DO PAGAMENTO: Cidade de São Paulo, Estado de SP.

X. AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S), doravante denominado(s) simplesmente **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S):**

1) Nome: GUILHERME BOLETTA VIEIRA
CPF: 072.780.139-25
Estado Civil: SOLTEIRO
Profissão: EMPRESARIO
Endereço: RUA JOAO DOMACHOSKI, 400 AP 1103 TORRE 02
Bairro: MOSSUNGUE
Cidade: CURITIBA
Estado: PARANA

2) Nome: WELYSSON FERNANDO DE FREITAS SOARES
CPF: 061.223.169-03
Estado Civil: CASADO
Regime Casamento: COMUNHAO PARCIAL
Profissão: DO LAR
Endereço: Rua Monsenhor Ivo Sanlorenzi, 2460 APTO 502
Bairro: mossungue
Cidade: CURITIBA
Estado: PARANA
Nome do Cônjuge: ELAINE MARTINS
CPF do Cônjuge: 056.135.849-40
Profissão do Cônjuge: DO LAR

XI. GARANTIAS:

Garantia complementar do Fundo Garantidor para Investimentos – FGI PEAC, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nos termos da cláusula 6-A abaixo.

Garantia(s) Fiduciária(s) conforme Instrumento(s) apartado(s).

XII. Valor da Compensação Financeira na Liquidação Antecipada/Valor Diário Unitário: R$ 0,17 (Dezessete Centavos) por dia corrido – por unidade (U) de R$1.000,00 antecipada, de acordo com o disposto na cláusula 7 infra.

XIII. TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES):

Não há.

1. PROMESSA DE PAGAMENTO: Por esta cédula de crédito bancário ("CCB"), emitida com fundamento na Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004, o **EMITENTE** obriga-se a pagar ao **CREDOR**, **ou à sua ordem, na(s) data(s) de vencimento da(s) parcela(s) fixada(s) no item VIII,** do Preâmbulo, em moeda corrente nacional, o(s) valor(es) **fixado(s) no item VIII, do Preâmbulo,** correspondente(s) ao crédito concedido pelo **CREDOR** ao **EMITENTE**, **acrescido(s) dos juros remuneratórios** estabelecidos e calculados de acordo com o item VI, alínea "C" do Preâmbulo, e na forma da cláusula 2 abaixo, e demais valores devidos pelo **EMITENTE** de acordo com este título, dívida esta que o **EMITENTE** reconhece, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, como líquida, certa e exigível nas datas de vencimento fixadas no item VIII, do Preâmbulo.

1.1. Os recursos correspondentes ao crédito concedido pelo **CREDOR** ao **EMITENTE**, no Valor Principal fixado no item V do Preâmbulo, serão disponibilizados ao **EMITENTE** mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED, ou depósito em conta bancária de titularidade do **EMITENTE** que tenha sido por este indicada ao **CREDOR**, na data em que (i) o **CREDOR** houver verificado a realização das condições estabelecidas pelas partes, e (ii) a(s) garantia(s) vinculada(s) a esta operação houver(em) sido, a exclusivo critério do **CREDOR**, constituída(s) de modo eficaz e efetivo ("Data de Desembolso"), razão pela qual o prazo inicialmente previsto para a operação está sujeito a alteração, visto que a data de Vencimento Final indicada na alínea "A" do item VII do preâmbulo acima não sofrerá alteração, independentemente da data do efetivo desembolso do crédito.

1.1.1. O desembolso do crédito representado pela presente CCB ficará a exclusivo critério do **CREDOR** que avaliará, dentre outras condições, mas não se limitando, a boa e correta formalização jurídica desta CCB e demais instrumentos relacionados, bem como o efetivo e correto registro das garantias, ficando a exclusivo critério do **CREDOR**, portanto, decidir a qualquer tempo, e independentemente de qualquer justificativa, pelo cancelamento da operação e não realização do desembolso, devendo o **EMITENTE** arcar com todas despesas e custos incorridos até o referido cancelamento.

1.2. O **EMITENTE** obriga-se a pagar ao **CREDOR** o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio ou Seguro e Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOC e a tarifa de abertura de crédito estabelecidos no item VI do Preâmbulo, quando do desembolso, pelo

CREDOR, de recursos a que se refere a cláusula 1.1 acima e, neste ato, autoriza o **CREDOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar da conta corrente mantida pelo **EMITENTE** junto ao **CREDOR** os valores correspondentes ao referido imposto e à referida tarifa na data da liberação de recursos de que trata a cláusula 1.1 acima, quando houver, na referida conta, recursos livremente disponíveis.

1.3. Neste ato o **EMITENTE** declara, sob as penas da lei, que os recursos a serem disponibilizados pelo **CREDOR** ao **EMITENTE** por força da presente CCB serão, em sua totalidade, destinados para capital de giro e aplicados na sua atividade econômica principal, de forma que o **EMITENTE** desde já se responsabiliza, em caráter irrevogável e irretratável, em indenizar o **CREDOR** por todo e qualquer prejuízo que este venha a sofrer em decorrência da não utilização dos recursos na forma aqui declarada. Para fins do disposto nesta cláusula, o **EMITENTE** desde já se obriga a apresentar ao **CREDOR**, caso assim solicitado, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos.

2. ENCARGOS: Os Juros Remuneratórios fixados no item VI, alínea "C" do Preâmbulo serão **capitalizados diariamente**, conforme permite o artigo 28, parágrafo pr, itens I e II, da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004, e calculados pelo número de dias do período compreendido entre: (i) a data do efetivo desembolso dos recursos e a data do efetivo pagamento de cada uma das prestações da dívida, quando a alínea "C" do item VIII do preambulo for "juros sobre cada parcela"; **ou** (ii.1) para a primeira parcela, a data do desembolso dos recursos e a data de pagamento da próxima prestação da dívida; e (ii.2) para as demais parcelas, a data do pagamento de cada uma das prestações da dívida e data do pagamento da próxima prestação da dívida, quando a alínea "C" do item VIII do preambulo for "juros sobre saldo devedor".

3. PLANILHA(S) DE CÁLCULO: O **CREDOR** obriga-se a, na(s) data(s) de vencimento da(s) prestação(ões) da dívida representada por esta CCB, ou quando do vencimento antecipado desta dívida, efetuar os cálculos demonstrativos do valor exato da obrigação/saldo devedor, e apresentá-los ao **EMITENTE**, sempre que necessário e/ou mediante solicitação do **EMITENTE**, em planilha(s) de cálculo que os evidenciem de modo claro e preciso.

3.1. Os cálculos de que trata a cláusula 3 acima deverão evidenciar de modo claro e preciso o Valor Principal da dívida representada por esta CCB, os Juros Remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor, os critérios de incidência destes Juros Remuneratórios, e se for o caso os valores correspondentes a multas, penalidades e encargos moratórios estabelecidos nesta CCB, despesas de cobrança e honorários advocatícios (quando e se aplicáveis) devidos até a data dos cálculos e, por fim, o valor total da dívida do **EMITENTE** sob esta CCB.

3.2. A(s) planilha(s) de cálculo a que se referem as cláusulas 3 e 3.1. acima integrará(ão) esta CCB, que, constituirá, dessa forma, título executivo extrajudicial, representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, pelo saldo devedor demonstrado na(s) referida(s) planilha(s).

4. PAGAMENTOS: O pagamento do(s) valor(es) devido(s) pelo **EMITENTE** ao **CREDOR** sob esta CCB será efetuado na forma estabelecida no item VIII do Preâmbulo, mediante crédito/depósito na conta bancária que for indicada pelo **CREDOR** ao **EMITENTE.**

4.1. De acordo com a regulamentação do Sistema de Pagamentos Brasileiro ("SPB"), fica estabelecido entre **EMITENTE** e **CREDOR** que o pagamento, pelo **EMITENTE**, de qualquer valor por ele devido ao **CREDOR** sob esta CCB, somente será considerado como efetivamente realizado, na data em que os recursos correspondentes ao referido pagamento estiverem livremente disponíveis para o **CREDOR**, ou seja, quando houverem sido compensados e efetivamente recebidos pelo **CREDOR**.

4.2. Em razão do disposto na cláusula 4.1 acima, transferências bancárias, tais como, Documentos de Ordem de Crédito – DOCs, TED, PIX e outros instrumentos/documentos que porventura venham a ser utilizados pelo **EMITENTE** como meio de pagamento das obrigações por ele assumidas sob esta CCB, e sujeitos à compensação, somente ensejarão a liquidação financeira destas obrigações quando os recursos decorrentes da compensação daqueles instrumentos/documentos estiverem livremente disponíveis para o **CREDOR**. A compensação e o efetivo recebimento dos recursos pelo **CREDOR** serão entendidos como ocorridos no mesmo dia útil da respectiva transferência, desde que tal transferência seja recebida dentro da grade horária do Sistema de Transferências de Reservas (STR), atualmente regulamentado pela Resolução BCB nº 105/2021, a qual estipula como limite as 18h30, horário de Brasília, de cada dia útil. Exceção ao referido horário limite se faz em relação às transferências realizadas nos dias 24 de dezembro de cada ano e no último dia útil de cada ano, nos quais os recursos deverão estar disponíveis ao **CREDOR** até às 13h, horário de Brasília. Fica certo e ajustado entre as Partes que, em caso de disponibilidade de valores em desconformidade com as regras estabelecidas na cláusula 4 e suas subcláusulas e, adicionalmente, no caso de PIX, caso a disponibilidade de recursos ocorra após os horários limites determinados nesta cláusula, os valores serão considerados como efetivamente recebidos pelo **CREDOR** no primeiro dia útil subsequente e, com isso, haverá a incidência dos encargos moratórios previstos nesta **CCB**.

4.2.1. Caso haja alteração na grade horária do Sistema de Transferências de Reservas (STR), todos os pagamentos pela **EMITENTE** ao **CREDOR** no âmbito desta **CCB** estarão automaticamente sujeitos à nova grade, sem a necessidade de aditamento do presente instrumento ou de qualquer outra providência.

4.3. Neste ato, o **EMITENTE** e o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** autorizam o **CREDOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar de quaisquer contas eventualmente por eles mantidas junto ao **CREDOR**, ou, subsidiariamente, a debitar de qualquer limite de crédito disponível perante o **CREDOR**, todos e quaisquer valores que sejam por eles devidos ao **CREDOR** sob e de acordo com esta CCB, obrigando-se, ainda, a manter nas referidas contas fundos suficientes ao cumprimento das obrigações por eles assumidas perante o **CREDOR** conforme esta CCB, nas datas em que essas obrigações tornarem-se exigíveis, sendo que na hipótese de insuficiência de fundos para liquidação integral dos valores devidos a amortização se dará de forma parcial.

4.4. Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive os bancários, terá, para todos os fins e efeitos, seu pagamento deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo, contudo, os encargos calculados até a data do efetivo vencimento, e se iniciando, também a partir da data do efetivo vencimento, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

5. MORA E ENCARGOS MORATÓRIOS: Se o **EMITENTE** não cumprir as obrigações de pagamento por ele assumidas sob esta CCB nas datas de vencimento destas obrigações, fixadas no item VIII, do Preâmbulo, constituir-se-á em mora de pleno direito, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial pelo **CREDOR**.

5.1. Caso o **EMITENTE** incorra em mora e/ou inadimplemento das obrigações de pagamento representadas por esta CCB, sobre o saldo devedor (principal mais juros) do **EMITENTE** sob esta CCB incidirão, desde a data do vencimento das referidas obrigações até seu efetivo pagamento, sem prejuízo da fluência dos juros remuneratórios fixados no item VI, alínea "C" do Preâmbulo, os seguintes encargos: (a) juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, incidentes sobre o saldo devedor (principal mais juros) sob esta CCB; e (b) multa convencional, irredutível e não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor sob esta CCB.

6. O **EMITENTE** e/ou o(s) **AVALISTA(S) COOBRIGADO(S)**, e/ou **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, através do(s) anexo(s) instrumento(s) particular de garantia, constitui(em) e formaliza(m) a(s) garantia(s) indicada(s) no item XI do Preâmbulo, instrumento(s) este(s) que ficará(ão) fazendo parte integrante desta cédula para todos os fins e efeitos legais.

6.1 O **EMITENTE** e/ou **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** obriga(m)-se a substituir ou reforçar a(s) referida(s) garantia(s), na hipótese de perda, deterioração, ou diminuição de seu valor, no prazo a ser estipulado pelo **CREDOR** na notificação que lhes for enviada pelo **CREDOR** neste sentido**,** sob pena de vencimento antecipado da dívida representada por esta CCB.

6-A. GARANTIA COMPLEMENTAR: A presente operação possui garantia complementar no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), com o provimento de recursos do Fundo Garantidor para Investimentos – FGI, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nas formas e condições previstas no Estatuto do FGI (registrado sob o número 926.590, no 3º Ofício de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro) e no Regulamento de Operações para Outorga de Garantia no Âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), a ser registrado no Registro de Títulos e Documentos, e demais normativos do FGI PEAC (documentos reproduzidos no seguinte endereço eletrônico: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/peac.

6-A.1. RESPONSABILIDADE INTEGRAL: A outorga de garantia pelo FGI não isenta o **EMITENTE** do pagamento de suas obrigações financeiras, que continuam integralmente exigíveis do **EMITENTE**.

6-A.2. SIGILO BANCÁRIO: O **EMITENTE** autoriza: (i) o **CREDOR**, de forma irrevogável e irretratável, a fornecer ao FGI e instituições relacionadas todas as informações relativas à presente operação de crédito, inclusive o seu Extrato do Financiamento; (ii) o FGI e instituições relacionadas, de forma irrevogável e irretratável, a acessar diretamente ao cadastro do **EMITENTE** no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, para fins do disposto no artigo 1º, § 3º, inciso V, da Lei Complementar nº 105, de 10.01.2001; e (iii) o FGI, de forma irrevogável e irretratável, a fornecer ao **CREDOR** todas as informações relativas à presente operação, bem como relativas a quaisquer outras operações contratadas pelo **EMITENTE** no âmbito do FGI, inclusive informações sobre honra e inadimplência.

6-A.3. ACESSO AO EMPREENDIMENTO: O **EMITENTE** autoriza a realização de inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, bem como o livre acesso ao empreendimento objeto da presente operação por pessoas autorizadas pelo Administrador do FGI, sendo-lhe facultado amplo e irrestrito acesso aos registros das operações.

6-A.4. DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS COM O BNDES: O **EMITENTE** está ciente e de acordo com o compartilhamento de dados pessoais entre o **CREDOR** e o **BNDES**, compartilhamento este autorizado pelo **EMITENTE**, e da necessidade de acessar os Termos de Uso do Portal FGI PEAC e Política de Privacidade, disponível no site https://web.bndes.gov.br/fg2/, para obter informações acerca dos tratamentos de tais dados realizados pelo BNDES.

6-A.5. DECLARAÇÕES DO EMITENTE: O **EMITENTE** declara para todos os fins, em caráter irrevogável e irretratável, e sob as penas da lei, que:

(i) que não celebrou outro contrato no âmbito do FGI PEAC ou, se celebrou, que permanece em dia com a obrigação de manutenção ou aumento de empregos no Brasil, e que não está impedido de contratar nova operação no âmbito do FGI PEAC.

(ii) cumpre o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência desta CCB, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que possam a ser causados pelos bens financiados pela presente operação de crédito garantida pelo FGI; bem como que se encontra em situação de regularidade com os órgãos ambientais, inclusive, quando pertinente ao projeto objeto de financiamento pela operação de crédito, conforme aplicável, de que possui as licenças ambientais, expedidas pelo órgão ambiental competente; e que não foi notificado de qualquer sanção restritiva de direito, nos termos do art. 20 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008;

(iii) inexiste, contra si e seus dirigentes decisão administrativa final, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil e trabalho escravo, e/ou sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou que importem em crime contra o meio ambiente. Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos acima referidos, a contratação da presente CCB ficará impedida até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **EMITENTE** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

(iv) cumpre e seguirá cumprindo o disposto na legislação aplicável às pessoas com deficiência;

(v) não utilizará, no cumprimento da finalidade da operação de crédito, os recursos da operação de crédito em atividade realizada em qualquer país ou território que esteja sujeito aos embargos administrados ou executados pelo governo brasileiro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ou qualquer outra jurisdição aplicável ao **EMITENTE**;

(vi) está cumprindo as leis, regulamentos e políticas anticorrupção, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou entidade, nacional ou estrangeiro, a que esteja sujeita por obrigação legal ou contratual, que tenham por finalidade coibir

Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil, ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

ou prevenir práticas corruptas, despesas ilegais relacionadas à atividade política, atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável;

(vii) o **EMITENTE,** o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)**, conforme aplicável, tem(têm) ciência de que o BNDES prestará ao Tribunal de Contas da União (TCU), ao Ministério Público Federal (MPF), à Controladoria-Geral da União (CGU) as informações que sejam requisitadas por tais órgãos, com a transferência do dever de sigilo, conforme aplicável; e

(viii) inexiste, contra si e seus dirigentes, decisão condenatória administrativa ou judicial, apta a produzir efeitos, que importe em proibição de contratar com instituições financeiras oficiais ou com a Administração Pública, ou de receber benefícios ou incentivos creditícios, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos definidos em lei.

7. VALOR DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA: Eventual liquidação antecipada do valor devido sob esta CCB, pretendida pelo **EMITENTE**, poderá ser acolhida pelo **CREDOR**, de forma integral ou parcial, sendo que, se aceita pelo **CREDOR**, o **EMITENTE** pagará a este um valor em REAIS cobrado por dia de antecipação do pagamento, conforme o Valor da Compensação Financeira indicado no item XII do preâmbulo e proporcionalizado pelo valor da liquidação antecipada. O Valor da Compensação Financeira aqui estipulado guarda relação direta e linear com o prazo remanescente da operação e com o valor amortizado, sendo calculado de acordo com a fórmula abaixo. Na hipótese de operação de crédito com amortização(ões) periódica(s), para o cálculo do Valor da Compensação Financeira de que trata esta cláusula será(ão) considerado(s) o(s) vencimento(s) de cada parcela antecipada:

$$\text{Valor da Compensação Financeira} = VLA \times NDA \times \frac{VDU}{U}$$

Sendo:
VLA = valor líquido antecipado (em R$)
NDA = número de dias antecipados
VDU = valor diário unitário
U = unidade de VDU (R$ 1.000,00)

7.1. A natureza jurídica da compensação financeira prevista na cláusula 7 acima é contratual, sendo, portanto, livremente pactuada entre as partes.

7.2. À compensação financeira se aplicam as regras estabelecidas na cláusula 4 e suas subcláusulas, em especial quanto ao horário limite para transferência, a fim de que a compensação e o efetivo recebimento dos recursos pelo **CREDOR** sejam entendidos como ocorridos no mesmo dia útil da respectiva transferência, tudo conforme a grade horária do Sistema de Transferências de Reservas (STR).

8. HIPÓTESES DE VENCIMENTO ANTECIPADO: A dívida assumida pelo **EMITENTE** perante o **CREDOR** e representada por esta CCB poderá ser declarada antecipadamente vencida, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial pelo **CREDOR**, de modo que todo o saldo devedor representado por esta CCB tornar-se-á imediatamente exigível, na ocorrência de alguma das seguintes hipóteses com o **EMITENTE** e/ou com o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)**, observado o disposto na cláusula 10 abaixo:

(i) se incorrerem em mora e/ou inadimplemento de qualquer obrigação assumida perante o **CREDOR** sob e de acordo com este título;
(ii) se incorrerem em mora e/ou inadimplemento, ou ainda vencimento antecipado, de qualquer outra obrigação assumida perante o **CREDOR** sob outros títulos ou contratos, ou perante qualquer outra instituição/empresa pertencente ao grupo econômico do **CREDOR**, ou perante outras instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
(iii) ocorrência de alguma das hipóteses estabelecidas nos artigos 333 e 1.425 do Código Civil Brasileiro;
(iv) pedido ou decretação de falência, apresentação de requerimento de autofalência, pedido de declaração de insolvência civil, intervenção, liquidação extrajudicial ou início de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, visando uma recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005;
(v) morte, incapacidade total ou parcial, pedido de insolvência ou de interdição do(a) **EMITENTE** e/ou de qualquer do(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)**, salvo se, neste último caso, o (a) **EMITENTE** apresentar substituto(s) idôneo(s) aceito(s) pelo **CREDOR**, a seu exclusivo critério, no prazo de até 10 (dez) dias contados da notificação da **CREDOR** nesse sentido;
(vi) protesto de título por cujo pagamento sejam responsáveis, na condição de devedores e/ou garantidores, e não apresentação ao **CREDOR** de prova satisfatória, a exclusivo critério deste, de que a dívida representada por aquele título foi paga ou contestada por meio dos procedimentos adequados, no prazo estabelecido pelo **CREDOR** para a referida apresentação;
(vii) alteração do estado econômico-financeiro que reduza, de acordo com a análise de crédito do **CREDOR**, sua capacidade para cumprir quaisquer das obrigações de pagamento assumidas perante o **CREDOR** ou perante terceiros;
(viii) alteração de seu objeto social, conforme disposto em seus respectivos estatutos/contratos sociais vigentes na data da emissão desta CCB, ressalvadas as alterações que não resultem na alteração das respectivas atividades principais;
(ix) alteração ou transferência de controle acionário (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) direto ou indireto; e
(x) ocorrência de cisão, fusão, incorporação (incluindo incorporação de ações) ou quaisquer operações ou reestruturações societárias envolvendo o (a) **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)**.

9. DESPESAS: O **EMITENTE** arcará com todos os custos e despesas relacionados à realização da operação de crédito formalizada por esta CCB e/ou despesas decorrentes da emissão deste título, entre as quais se incluem, por exemplo, tributos que incidam ou venham a incidir sobre referida operação, alteração das alíquotas vigentes para os tributos ora incidentes sobre essa operação, e/ou despesas de registro da(s) garantia(s)

constituída(s) em benefício do **CREDOR,** custos e despesas esses que constituirão parcelas do saldo devedor do **EMITENTE** sob esta CCB, e estarão sujeitos aos encargos moratórios fixados na cláusula 5.1 acima.

9.1. Se, para a conservação, defesa e/ou satisfação dos direitos de que é titular sob esta CCB, tiver o **CREDOR** de recorrer às vias extrajudiciais ou judiciais, arcará o **EMITENTE** com todas as custas e despesas relacionadas à adoção de medidas nas referidas vias. O **EMITENTE** arcará também com os honorários de advogado relacionados à adoção de medidas nas vias extrajudiciais, limitados a 10% (dez por cento) do valor total devido sob esta CCB, e com honorários advocatícios judiciais arbitrados por juízo competente.

9.2. O **EMITENTE** e o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** estão cientes e concordes de que o **CREDOR** poderá efetuar a cobrança de tarifas por serviços que vierem a ser prestados ao **EMITENTE** e/ou **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)**, na medida em que tais serviços forem efetivamente prestados, os quais desde logo são autorizados, tudo de acordo com a tabela de serviços e valores de tarifas divulgada na página da internet do **CREDOR**.

10. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO(S) AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S): O(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** declara(m)-se devedor(es) solidário(s) com o **EMITENTE** sob esta CCB, assumindo integral responsabilidade pelo cumprimento, perante o **CREDOR**, de todas as obrigações assumidas pelo **EMITENTE** sob este título, declarando, ainda, que renuncia(m), para fins de declaração de vencimento antecipado da dívida representada por esta CCB, ao benefício que lhe é(são) atribuído por força do Artigo 333, parágrafo único do Código Civil Brasileiro, sendo sua responsabilidade/obrigação assumida em caráter irrevogável e irretratável, não comportando exoneração em nenhuma hipótese, perdurando até o cumprimento integral de todas as obrigações assumidas sob esta CCB.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS: O **EMITENTE** e o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** autorizam o **CREDOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a transferir, a qualquer tempo, independentemente de aviso ou notificação prévia ao **EMITENTE** ou ao(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)**, a via negociável desta CCB mediante endosso em preto, reconhecendo que a transferência deste título não caracterizará violação de seu sigilo bancário. O endossatário desta CCB assumirá a qualidade de **CREDOR** deste título e, conseqüentemente, passará a ser titular de todos os direitos e obrigações decorrentes desta CCB e beneficiário de todas as garantias vinculadas a este título, de modo que todas as referências ao **CREDOR** nesta CCB aplicar-se-ão ao endossatário deste título.

11.1. Eventual tolerância ou abstenção de exercício de quaisquer dos direitos de que é titular sob esta CCB pelo **CREDOR** não os afetará, nem implicará sua renúncia, novação ou modificação das obrigações do **EMITENTE** sob esta cédula, ou reconhecimento de eventual direito do **EMITENTE**, nem constituirá precedente invocável.

11.2. Na hipótese de as autoridades competentes determinarem a extinção de qualquer índice ou taxa adotado em qualquer operação prevista na presente CCB, adotar-se-á o índice substitutivo a partir da data de vigência do mesmo.

11.3. Neste ato, as partes expressamente autorizam e convencionam que o **CREDOR** poderá proceder à compensação entre: (i) qualquer obrigação assumida pelo **EMITENTE** sob esta CCB, e/ou qualquer obrigação assumida e/ou a ser assumida pelo **EMITENTE** sob qualquer contrato celebrado e/ou a ser celebrado com o **CREDOR**, títulos emitidos e/ou a serem emitidos pelo **EMITENTE** em favor do **CREDOR** e, (ii) quaisquer créditos que o **EMITENTE** tenha e/ou o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** tenham ou venham a ter perante o **CREDOR**, representados por títulos e valores mobiliários de qualquer espécie ou natureza, aplicações financeiras representadas ou não por Notas de Negociação de Títulos- Venda, bem como saldos em conta corrente de livre movimentação.

11.3.1. A compensação referida na cláusula 11.3. acima far-se-á independentemente de notificação, aviso judicial ou extrajudicial, tão somente mediante lançamentos contábeis, obrigando-se o **CREDOR** a comunicar o **EMITENTE** dos procedimentos adotados.

11.3.2. A compensação far-se-á na forma prevista pelo artigo 368 e seguintes do Código Civil, e nos termos da Resolução nº 3263 do Conselho Monetário Nacional de 24/02/2005, da Medida Provisória nº 2.192-70 de 24/08/2001 e da Lei nº 10.214 de 24/03/2001.

11.4. O **EMITENTE,** o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declaram-se cientes e de acordo com a Resolução CMN nº 5.037, de 29 de setembro de 2022, normas complementares e eventuais alterações posteriores, se aplicável ("**Resolução SCR**"), e, neste ato: (i) ratificam a autorização por eles concedida ao **CREDOR**, bem como às demais empresas do Grupo ABC e seus eventuais sucessores, quando da negociação e fechamento da operação formalizada nos termos desta para consulta e registro das informações a eles relativas e constantes do SCR - Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil e também nos eventuais sistemas que venham a substituir ou complementar o SCR ("**SCR**"); e (ii) autorizam o **CREDOR**, bem como às demais empresas do Grupo ABC e seus eventuais sucessores, em caráter irrevogável e irretratável, a consultar e registrar essas informações, inclusive no que diz respeito à débitos e responsabilidades assumidas pelo **EMITENTE,** pelo(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou pelo(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** no âmbito da presente operação.

11.4.1 A finalidade e o uso de informações estão relacionados a operações de crédito, nos termos do art.3º da Resolução SCR, tendo como finalidades específicas: (i) o fornecimento de informações ao Banco Central do Brasil ("**BACEN**") para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e (ii) propiciar o intercâmbio, entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o sigilo bancário de que trata a Lei Complementar nº 105/2001, das informações referentes a débitos e responsabilidades de seus clientes em quaisquer operações de crédito, com o objetivo de subsidiar decisões negociais e de crédito.

11.4.2. O **EMITENTE,** o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** poderão consultar as informações constantes em seu nome no SCR por meio do Registrado – Extrato do Registro de Informações no BACEN ou na Central de Atendimento ao Público do BACEN.

11.4.2.1. As eventuais manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidos ao **CREDOR**, por meio de requerimento escrito e devidamente fundamentado do **EMITENTE**, do(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou do(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)**, conforme o

caso, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando aplicável, observado o disposto nos artigos 11 e 12 da Circular BACEN nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017.

11.4.3. Ainda, o **EMITENTE,** o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** desde já concordam expressamente em estender a presente autorização de consulta ao SCR às demais instituições autorizadas a consulta-lo, nos termos da Resolução SCR, que venham a adquirir ou receber em garantia, ou que manifestem interesse em adquirir ou receber em garantia, total ou parcialmente, a presente operação de crédito.

11.5. O **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declaram e reconhecem, para todos os fins e efeitos, de forma irretratável e irrevogável, que: (i) receberam do **CREDOR**, de forma clara, concisa e tempestiva, todas as informações que julgaram necessárias para a livre escolha e a tomada de decisão com relação à emissão da presente CCB; (ii) estão inequivocamente cientes dos direitos, deveres, responsabilidades, custos, ônus, penalidades e eventuais riscos a estes imputados em decorrência desta CCB; (iii) a presente contratação foi avaliada de maneira independente por seus respectivos assessores, consultores, administradores e contratados, tendo sido todos os termos e condições ora avençados negociados de maneira livre, equilibrada e de boa fé junto ao **CREDOR**; e (iv) a presente CCB adequa-se irrestritamente a suas necessidades, interesses e objetivos, tratando-se de operação e negócio jurídico dotado de legitimidade de fato e de direito.

11.5.1 Em vista das declarações prestadas nos termos do *caput* desta cláusula, as quais se deram livremente e de boa fé, fica o **CREDOR** desde já isento de qualquer responsabilidade ou alegação, pelas partes ou quaisquer terceiros, com relação a eventual incompletude, inveracidade, ilegitimidade ou parcialidade de tais declarações.

11.6. O **EMITENTE** declara, para todos os fins e efeitos de direito, que na presente data observa irrestritamente todas as normas de ordem socioambiental aplicáveis ao **EMITENTE**, suas atividades e projetos, possuindo, inclusive, todas as licenças ambientais exigidas e observando a regulamentação trabalhista e social no que tange à saúde e segurança ocupacional e à não utilização de mão de obra infantil ou análoga à escravidão. O **EMITENTE** obriga-se ainda perante o **CREDOR** a cumprir todas as referidas normas, em especial com relação aos seus projetos e atividades de qualquer forma beneficiados pela operação ora contratada, sob pena de vencimento antecipado das obrigações ora acordadas e indenização do **CREDOR** por quaisquer perdas e danos, diretos ou indiretos, incorridos em razão de seu descumprimento. Sem prejuízo do disposto nesta cláusula, o **EMITENTE** obriga-se a informar ao **CREDOR**, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da constatação, pelo **EMITENTE**, de eventual descumprimento das referidas normas por si e/ou por seus fornecedores, bem como as medidas adotadas para endereçamento do assunto, inclusive, mas não se limitando, ao plano de ação a ser adotado.

11.7. Ficam desde já expressa e irrevogavelmente autorizados o **CREDOR** e as demais empresas do Grupo ABC ("Partes Receptoras"), pelas demais partes da presente CCB ("Partes Fornecedoras"), a fornecer e compartilhar com os Terceiros Autorizados quaisquer informações relativas às Partes Fornecedoras referentes a dados cadastrais, dados de suas atividades e negócios e/ou operações firmadas junto a qualquer das Partes Receptoras. Para os fins desta cláusula, são Terceiros Autorizados: (i) o **CREDOR** e demais empresas pertencentes ao Grupo ABC; (ii) autoridades administrativas, regulatórias e judiciais situadas nas jurisdições onde as Partes Receptoras estejam localizadas; e (iii) terceiros contratados pelas Partes Receptoras, inclusive auditores e consultores, exclusivamente e nos limites necessários para a prestação de serviços relativos às atividades por este desenvolvidas, desde que sob dever de sigilo de tais prestadores de serviços.

11.8. O **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declara(m) que cumpre(m) e fará(ão) com que se cumpram irrestritamente, por si, suas afiliadas e respectivos funcionários e administradores, as normas relativas a atos de corrupção em geral, incluindo, mas não se limitando aos previstos pelo Decreto-Lei n.º 2.848/1940 e pela Lei n.º 12.846/2013 ("**Normas Anticorrupção**"), declarando ainda que, após a devida e razoável diligência, não conhece(m) a existência contra si, suas afiliadas, funcionários e administradores, de qualquer investigação, inquérito ou procedimento administrativo ou judicial relacionado a práticas contrárias às **Normas Anticorrupção**. Caso o **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** tenha(m), a qualquer momento, conhecimento de atos ou fatos que possam violar as aludidas **Normas Anticorrupção** ou implicar a falsidade, parcialidade ou insuficiência das declarações acima, comunicará(ão) imediatamente o **CREDOR**, fornecendo todas as informações necessárias a respeito.

11.9. O **EMITENTE**, os **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declaram que seus respectivos CNPJ ou CPF, conforme aplicável, encontram-se em situação regular perante a Receita Federal do Brasil, e comprometem-se a manter seus respectivos cadastros regulares junto à Receita Federal do Brasil até o vencimento da presente CCB.

11.10. **DADOS PESSOAIS**. As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais envolvidos no relacionamento entre as Partes, em respeito às regras de confidencialidade deste Contrato e à toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal n. 13.709/2018) "**LGPD**".

11.10.1. Caso o **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** não seja(m) o(s) titular(es) dos dados pessoais que envia para o **CREDOR**, o **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declara(m) que cumpre(m) a **LGPD** no tocante ao tratamento e compartilhamento dos dados pessoais enviados ao **CREDOR** no âmbito deste Contrato e no seu relacionamento com o **CREDOR**, e, quando aplicável, possui a autorização dos titulares de dados pessoais para que os dados sejam compartilhados com o **CREDOR**.

11.10.2. Caso o **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** seja(m) o(s) titular(es) dos dados pessoais que envia para o **CREDOR**, este declara que teve acesso ao Aviso Externo de Privacidade localizado no site institucional do **CREDOR** disponibilizado no endereço https://www.abcbrasil.com.br/, que contém todas as informações a respeito do tratamento de dados pessoais realizado pelo **CREDOR**.

11.10.3. Para os fins do disposto nesta cláusula a definição de "dados pessoais" é àquela dada pela própria **LGPD**.

11.11. O **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declara(m) que (i) os respectivos representantes legais, que assinam eletronicamente ou fisicamente esta CCB, conforme escolhido, e, conforme aplicável, as **GARANTIAS** indicadas no item XI do preâmbulo, nos termos de seus respectivos documentos societários em vigor, possuem poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seus nomes, todas as obrigações estabelecidas nesta CCB e em sua(s) respectiva(s) **GARANTIAS** e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor e efeito; e (ii) a emissão desta CCB não viola seus respectivos contratos ou estatutos sociais, eventuais acordo de acionistas, ou qualquer outro dispositivo legal ou determinação, decisão, deliberação ou despacho de autoridade administrativa ou judiciária a que estejam sujeitos.

11.12. Ainda, o **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** reconhecem como válidas e eficazes as ferramentas de assinatura digital disponibilizadas pelo **CREDOR** para a assinatura da presente CCB e de suas **GARANTIAS**, bem como de todos os demais documentos assinados pelo **EMITENTE**, pelo(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e pelo(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)**, por si ou por seus representantes legais, conforme aplicável, por meio de tais ferramentas. Adicionalmente, o **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declara(m)-se cientes e de acordo que esta CCB e todos os demais documentos assinados eletronicamente junto ao **CREDOR** serão considerados, para todos os efeitos, válidos e exequíveis, bem como renuncia(m) ao direito de impugnação de que trata o art. 225 do Código Civil, reconhecendo expressamente que as reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena desses.

11.13. Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o julgamento de qualquer medida ou ação judicial relacionada a esta CCB, renunciando o **EMITENTE** a qualquer outro foro, ainda que privilegiado, e ressalvado, no entanto, o direito do **CREDOR** de optar pelo foro da sede, escritórios ou filiais do **EMITENTE**, do(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S),** ou pelo foro de situação dos bens objeto da garantia vinculada a esta CCB.

Conforme as cláusulas, termos e condições acima estabelecidos, o **EMITENTE**, regularmente representado de acordo com sua documentação societária em vigor, emite física ou eletronicamente, conforme o caso, esta Cédula de Crédito Bancário em favor do **CREDOR** em uma via negociável e 3 (três) vias **não** negociáveis.

Declaro(amos), sob as penas da lei, que as informações constantes da presente Cédula de Crédito Bancário, em especial no tocante a(s) minha(nossas) qualificação(ções), são verídicas. Declaro(amos) ainda que as disposições expressas na Cédula de Crédito Bancário refletem fielmente o que foi ajustado entre as partes.

WELYSSON FERNANDO DE FREITAS SOARES:06122316903 Assinado de forma digital por WELYSSON FERNANDO DE FREITAS SOARES:06122316903 Dados: 2023.03.08 13:37:09 -03'00'

GUILHERME BOLETTA VIEIRA:07278013925 Assinado de forma digital por GUILHERME BOLETTA VIEIRA:07278013925 Dados: 2023.03.08 15:44:58 -03'00'

EMITENTE: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA

GUILHERME BOLETTA VIEIRA:07278013925 Assinado de forma digital por GUILHERME BOLETTA VIEIRA:07278013925 Dados: 2023.03.08 15:44:48 -03'00'

AVALISTA / COOBRIGADO: GUILHERME BOLETTA VIEIRA

WELYSSON FERNANDO DE FREITAS SOARES:06122316903 Assinado de forma digital por WELYSSON FERNANDO DE FREITAS SOARES:06122316903 Dados: 2023.03.08 13:37:32 -03'00'

AVALISTA / COOBRIGADO: WELYSSON FERNANDO DE FREITAS SOARES

ELAINE MARTINS:05613584940 Assinado de forma digital por ELAINE MARTINS:05613584940 Dados: 2023.03.08 13:37:49 -03'00'

CONJUGE: ELAINE MARTINS

Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil, ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br